

0003009-29.2015.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 110/2015 - Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi, 151/2015 - Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Isaque Fernandes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Entendo que a punibilidade deve ser extinta pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu-SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003009-29.2015.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003009-29.2015.8.26.0362

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 110/2015 - Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi, 151/2015 - Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Isaque Fernandes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Entendo que a punibilidade deve ser extinta pelo reconhecimento da prescrição antecipada.

Em linhas gerais, pode-se definir prescrição como a perda do direito do punir (da pretensão punitiva) ou do direito de executar a reprimenda imposta ao agente (da pretensão executória), em face da inércia do Estado durante determinado lapso

temporal.

A prescrição antecipada ou virtual vem sendo amplamente aceita pela doutrina, tendo em vista os benefícios processuais gerados ao réu e à própria Justiça, pois dá a possibilidade ao Juiz do processo de conhecimento de reconhecer a extinção da punibilidade com base na pena em concreto que seria atribuída ao réu na sentença condenatória, que seria feita em momento posterior pelo Juiz da Execução Penal. Desta forma é inegável a economia processual, diante do acúmulo de processos nesta Vara Criminal, evitando-se assim uma condenação ineficaz.

Em que pese o dissídio jurisprudencial acerca do tema, é mister reconhecer neste caso tal prescrição com relação ao acusado.

A denúncia foi recebida no dia 11 de setembro de 2017 (fls.142/143), isto é, há mais de 5 anos.

Verifico que não há condenação criminal anterior transitada em julgado em desfavor do acusado, não se vislumbrando possibilidade de a pena privativa de liberdade atingir patamar superior a 1 ano de reclusão

Nesse caso, ainda que sobrevenha condenação, não sendo a pena superior a 1 ano de reclusão, a prescrição se operará em 4 anos, lapso transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a presente data.

Por estes fundamentos, e considerando o que mais dos autos consta, declaro EXTINTA a punibilidade de Isaque Fernandes, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

PRI.

Mogi Guacu, 05 de dezembro de 2022.

PAULO ROGÉRIO MALVEZZI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA